



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/707/2020
מס' בקשה: 6/392/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

המבקשים: (הנתבעים 1-2)	1	גרוס צבי אלימלך,
	2	גרוס רות,
קוגלמן תרזה 4, פתח תקווה		
נגד		
המשיבים: (התובעים)	1	בן עמי סגלית אסתר
	2	בן עמי עקיבא, באמצעות ב"כ עו"ד מיטל נתני תבור 11, נס ציונה פקס: 074-7024654
(הנתבעת 3)	3	נציגות הבית המשותף ברחוב תרזה קוגלמן על ידי מר נחום כהן טל': 054-2514770

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי במסגרת תיק 6/707/2020 **בן עמי נ' גרוס צבי אלימלך ואח'** בתאריך כ"ג בסיון תשפ"א (3.6.2021) (להלן – "**פסק הדין**").

הרקע בקצרה:

1. פסק הדין עניינו בתביעה למתן צו עשה שהגישו המשיבים 1-2 המורה למבקשים ולמשיבה 3, לתקן רטיבות בדירתם בשל ליקויים בדירת המבקשים וברכוש המשותף עליו אמונה המשיבה 3, ולהשיב את מצבה של הדירה לקדמותו. חלק מפסק הדין, עסק גם במבקשים. בפסק הדין נקבע על בסיס הסכמות הצדדים, בין השאר כי המשיבה 3, תשלם למבקשים סך של 1,300 ₪ בגין עלות החלפת אריחי הקרמיקה בחדר השירותים של המבקשים (ראו סעיף 22 לפסק הדין) כדי שיתוקן הליקוי בצינור השייך לרכוש המשותף, הגורם לרטיבות בדירת המשיבים 1-2. כל זאת בהתאם למסקנות חוות הדעת של המומחה המוסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/707/2020
מס' בקשה: 6/392/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. פסק הדין, ניתן כאמור על בסיס הסכמות הצדדים, כפי שהם באו לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון מתאריך כ"ח באייר תשפ"א (10.5.2021), ולאחר שהצדדים, לרבות המבקשים, הגישו את סיכומיהם בכתב לעניין הוצאות ההליך.

3. למען שלמות התמונה יצוין כי לאחר מתן פסק הדין, ובתאריך כ"ז בסיון תשפ"א (7.6.2021), הגישו המבקשים בקשה שכותרתה "בקשה לתיקון טעות חישובית בפסק דין". כעולה מבקשה זו, המבקשים טענו כי הם טעו בחישוב השטח הנכון אותו יש לחשב לצורך עלות החלפת אריחי הקרמיקה, לטענתם טעות זו התגלתה להם רק לאחר הדיון עת הלכו לכמה חנויות קרמיקה. בו ביום נתתי החלטה הדוחה את הבקשה מהטעם שעם מתן פסק הדין מסיים בית המשפט מלאכתו וממצה את סמכותו, בבחינת סופיות הדיון. לאחר מתן פסק הדין, שוב לא יכול להידרש לנושא ההתדיינות ולתקן פסק דין אלא במסגרת הוראות החוק, שאינן חלות במקרה זה (ראו החלטתי מתאריך 7.6.2021).

4. בתאריך כ"א בתמוז תשפ"א (1.7.2021), הוגשה הבקשה שבכותרת, שעניינה בקשה לעיכוב הליכים.

טענות המבקשים (הנתבעים 1-2) בקצרה:

5. לטענת המבקשים בכוונתם להגיש ערעור על פסק הדין, משום שהם סבורים שהתוצאה היא בלתי סבירה. מאזן הנוחות פועל לטובתם שכן ככל שיבוצע פסק הדין לא יהיה אפשר להשיב את המצב לקדמותו, ומנגד עיכוב ההליך לא יפגע במשיבים. סיכויי הצלחת הערעור גבוהים, כיוון שלאחר שהתגלו העובדות החדשות, בעקבות ביקור שערכו המשיבים בכמה חנויות, נאמר להם כי חישוב גודל השירותים שנערך בדיון ובעקבותיו בפסק הדין אינו נכון, ומשכך תוצאות פסק הדין הן בלתי סבירות. עוד טוענים המבקשים כי אי אפשר לרכוש אריחים ולבצע את הפעולות הנדרשות במסגרת הזמנים שנקבעו בפסק הדין, משום שאין מלאי בחנויות בשל מחלת הקורונה.

6. יצוין כי המבקשים לא צירפו תצהיר תומך לבקשתם או כל אסמכתה אחרת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/707/2020
מס' בקשה: 6/392/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות המשיבים 1-2 (התובעים) בקצרה

7. המשיבים 1-2 מתנגדים לבקשה. לטענתם, כעולה מחוות הדעת של המומחה המוסכם, מדובר בנזילה פעילה ובכל יום שחולף הנזק בדירתם הולך ומחריף. המבקשים סירבו לשתף עמם, פעולה ומשכך נאלצו לפנות בתביעה שהגישו. פסק הדין ניתן על בסיס הסכמת הצדדים, לרבות הסכמתם של המבקשים. אף הם סבורים שהוצאות ההליך שנפסקו הן על הצד הנמוך אך הם מעוניינים לתקן את הליקויים בהקדם. פסק הדין, אשר אימץ את מסקנות המומחה המוסכם, קבע תיקון פשוט וקצר מועד, ומשכך פנייה לערכאות הערעור היא בזבוז זמן וזמן שיפוטי יקר במיוחד שפסק הדין מתבסס על הסכמת הצדדים.

טענת המשיבה 3 בקצרה

8. אף המשיבה 3 - נציגות הבית המשותף מתנגדת לבקשה. לטענתה, המבקשים גררו את המשיבים להליכים מיותרים ולא שיתפו פעולה עימם. תיקון הנזילה היה יכול להסתיים מזמן ואף קיימת אפשרות סבירה כי לא יהיה צורך בהחלפת האריחים. אין קשר בין תיקון מקור הנזילה ובין פניה לערכאה גבוהה יותר לצורך שיפוי שכן המבקשים הסכימו בכל מקרה לתיקון. הנציגות מעוניינת לבצע את התיקון בהקדם, ומשכך דין הבקשה להידחות.

דיון והכרעה

9. לאחר עיון בבקשה ובתגובות הצדדים, החלטתי לדחות אותה, להלן נימוקיי.

10. ראשית - בניגוד לדין, המבקשים לא צירפו תצהיר לבקשתם. הטעם לצירוף התצהיר לבקשה או לתשובה אינו טכני בלבד, בלא תצהירים לתמיכה בבקשה, אין בידי בית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/707/2020
מס' בקשה: 6/392/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשפט לקבוע ממצאים עובדתיים ולהכריע בתיק [ע"א 409/13 שידורי קשת בע"מ נגד קופר שידורי קשת בע"מ נ' קופר, פס' 12 (נבו, 11.4.2013); ע"א 728/79 קירור אגודה שיתופית חקלאית מרכזית למשקי עמק חפר והשומרון בע"מ נ' עבד אלחפז זייד, לד(4) 126 (1980)] ומשכך די בטעם זה כדי לדחות את בקשתם.

11. כמו כן, ככלל בעל דין זכאי ליהנות לאלתר מפירות זכייתו בפסק הדין שניתן לטובתו. הגשת ערעור על פסק הדין אינה טעם לעיכוב ביצועו [תקנה 145(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות"); ע"א 636/20 טש"ת חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' מועצה מקומית גבעת זאב טש"ת חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' מועצה מקומית גבעת זאב, פסקה 12 (נבו 14.10.2020); ע"א 10013/17 אמסלם נ' קרול, פסקה 4 (20.2.2018); ע"א 7440/18 פרדו נ' הנאמן על נכסי החייב פרדו נ' הנאמן על נכסי החייב, בפסקה 14 (6.11.2018)].

12. בפסיקה נקבע כי כדי להיכנס לגדרי החריג, על המבקש העותר לעיכוב ביצוע פסק דין, להוכיח שני תנאים מצטברים ואלו הם: התנאי הראשון הוא כי סיכויי הערעור טובים. התנאי השני הוא כי מאזן הנוחות - במובן שאם הבקשה תידחה והערעור יתקבל, לא יהיה אפשר להשיב את המצב לקדמותו - נוטה לטובת המבקש. בין שני השיקולים מתקיימת מקבילית כוחות. כלומר, ככל שסיכויי הערעור טובים יותר ניתן להקל בדרישת מאזן הנוחות ולהפך. [ע"א 117/19 האחים אוזן חברה לבנייה בע"מ נ' אריאל כהן האחים אוזן חברה לבנייה בע"מ נ' אריאל כהן (נבו 23.1.19); ע"א 2558/17 מיכאל נ' עו"ד אלמוג המנהלת המיוחדת, פסקה 15 (25.10.2017)]

13. עם זאת, מקובל לראות ב"מאזן הנוחות" כאבן הבוחן המרכזית להכרעה בבקשה מעין זו [ע"א 4130/16 אבנרי נ' זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ, פסקה 17 (22.1.2017); רע"א 7547/16 לשכת עורכי הדין בישראל נ' זכותי מומחים לזכויות רפואיות בע"מ, פסקה 13 (3.11.2016); ע"א 4401/20 עמיר נ' אסף, פסקה 11 (נבו, 16.11.2020); רע"א מזרחי נ' כהן, פסקה 8 (נבו, 2.11.2020) ע"א 4225/20 רוזנברג נ' אלדמע, פסקאות 10-11 להחלטה (נבו, 8.9.2020)].

14. עוד כלל חשוב לענייננו, הוא שאין להיעתר לבקשה, כאשר ביצוע פסק הדין עלול לכל היותר להסב נזק כספי גרידא שניתן יהיה לפיצוי ככל שהערעור יתקבל [ע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/707/2020
מס' בקשה: 6/392/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3926/16 אוסטרוביצקי נ' מקובר 24 (1995) בע"מ, פסקה 7 (10.8.2016); ע"א 7769/15 אנקורי נ' גל-ער, פסקה 7 (3.12.2015); רע"א 2923/18 נחום פרמינגר נ' אבני בועז בע"מ, בפסקה 13 (5.7.2018); ע"א 7453/18 עמאר נגד מזרחי עמאר נ' מזרחי, בפסקה 11 (6.11.2018); ע"א 8721/16 א.ס.פי. מוקד תקשורת בע"מ נ. אלתא מערכות בע"מ א.ס.פי. מוקד תקשורת בע"מ נ. אלתא מערכות בע"מ (נבו) 23.1.17; ע"א 6848/20 הכשרה חברה לביטוח נ' פלוני הכשרה חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני, פסקה 6 (נבו, 02.11.2020).

15. **אשר לסיכויי הערעור** - אומנם לגבי סיכויי הערעור אין זה מן הראוי שהערכאה הדיונית אשר פסקה תדון בסיכויי הערעור. משכך, הערכת סיכויי הערעור ושקילת טענות המבקשים לגופם של דברים, אמורה להיעשות על ידי ערכאת הערעור. לפיכך, לצורך הכרעה בבקשה זו, אניח כי אי אפשר לקבוע בשלב זה שסיכויי הערעור משוללים כל יסוד, חרף העובדה שפסק הדין התבסס על הסכמות הצדדים, כאשר החישוב שנלקח במסגרת פסק הדין מקורו בנתונים שהמבקשים עצמם הציגו בדיון.

16. **אשר למאזן הנוחות** - לא שוכנעתי כי המבקשים עומדים בתנאי מאזן הנוחות.

17. כאמור, טרוניית המבקשים עניינה בטעות חישובית שבוצעה לטענתם בפסק הדין. לטענתם קיים פער כספי בנושא חישוב אריחי הקרמיקה שיש להחליף בדירתם. כך שמדובר רק בפער בחיוב הכספי, אשר אין בו כדי להצדיק את עיכוב פסק הדין. אין חולק כי ביצוע פסק הדין עלול לכל היותר להסב נזק כספי גרידא שניתן יהיה לפיצוי ככל שהערעור יתקבל. מה עוד, שמקובלת עלי עמדת המשיבה 3, לפיה ייתכן שלא יהיה צורך כלל בהחלפת אריחי הקרמיקה בדירת המבקשים. וכן, כפי שציינה המשיבה 3, המבקשים אינם חולקים על דבר הצורך בתיקון הליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת המשיבים 1-2, כמפורט בפסק הדין. השגותיהם הן רק לעניין הנושא הכספי כפי שבואר לעיל.

18. כמו כן, מקובלת עלי במלואה עמדת המשיבים 1-2, לפיה בדירתם קיימת **נזילה פעילה**, אשר עלולה להחריף ככל שפסק הדין יעוכב והליקוי לא יתוקן. כך שמאזן הנוחות פועל לחובת המבקשים ולא לטובתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/707/2020
מס' בקשה: 6/392/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום:

19. המבקשים לא עמדו בתנאים לעיכוב ביצוע פסק הדין, ומשכך הבקשה לעיכוב ביצוע נדחת.

20. אשר להוצאות הבקשה - בהתאם לתקנה 152 לתקנות, המבקשים ישלמו למשיבים 2-1 סך של 500 ₪, ולמשיבה 3 סך של 500 ₪. התשלום יבוצע בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 13.07.2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה